

Лекция 1 (05.09.25)

Замена: Стороженко Ольга Михайловна (заменяет на сентябрь)

Основной: Богданова Светлана Геннадьевна

Модули

1 модуль - Основы теории права. Конституционное право.

- Активность на семинарах - 9-15
- Рубежный контроль - 9-15

2 модуль - Отрасли частного права

- Активность на семинарах - 9-15
- Рубежный контроль - 9-15

3 модуль - Отрасли публичного права

- Активность на лекциях - 12-20
 - Активность на семинарах - 3-5
 - Домашнее задание - 9-15
-

Право в системе социальных норм. Нормативный правовой акт

Социальные нормы

Правила общего характера, регулирующие отношения в обществе, указатели границ должного и возможного поведения.

- правила поведения людей в типичных ситуациях
- правила общего характера
- обязательные правила поведения (обеспечены принуждением)

Виды социальных норм

- нормы обычаев, традиций

- религиозные нормы
- нормы морали
- нормы права
- корпоративные нормы, политические и пр.

Право - система общеобязательных формально определенных правил поведения и установленных государством и обеспеченных государственным принуждением.

право != закон

Признаки права

- общеобязательность
- нормативность
- формальная определенность
- многократность применения
- санкционированность

Правовое регулирование

- специфическая деятельность государства
- юридическое регулирование для согласования поведения субъектов правоотношений

Метод правового регулирования:

- позитивное обязывание
- дозволение
- запрещение

==> ИМПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД, ДИСПОЗИТИВНЫЙ МЕТОД

Источники (формы) права

Способы выражения и закрепления содержания правовых норм:

- правовой обычай
 - каноническая норма
 - судебный прецедент
 - нормативный правовой акт
 - нормативный договор / международный договор
 - идеи и доктрины
-

Нормативный правовой акт

Нормативный правовой акт - это акт, который содержит правовые нормы, общие установления, рассчитанные, как правило, на длительное применение и распространяющиеся на неопределенные круг лиц.

Закон - нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый на основании и во исполнение Конституции РФ в определенном процедурном порядке, регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Подзаконный акт - нормативный правовой акт, издаваемый компетентным государственным органом, на основе закона и для его исполнения.